



PUTUSAN
Nomor 759 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERISON GABRIEL SIHITE, bertempat tinggal di Jalan H. M. Joni, Nomor 155, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Alapgani HSB, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Al Afgani Hsb & Partners, berkantor di Jalan Perhubungan, Nomor 4i, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk c.q. BANK BRI KC (KANTOR CABANG) MEDAN SISINGAMANGARAJA**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Medan Sisingamangaraja, Totok Siswanto, bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 241, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banjar Ranuandityo, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 241, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN (KPKNL)**, yang diwakili oleh a.n. Menteri

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt/2024



Keuangan, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Unit II Medan, di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kesatria Purba, S.E., M.Si., Kepala KPKNL Medan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 A, Gedung Keuangan Negara II, Lantai 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah tidak sah atau batal demi hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada Penggugat selaku pihak debitur;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhannya yakni sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt/2024



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan Hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan perlawanan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 17 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang berjumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT MDN, tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 92/PDT/2022/PT MDN, tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik (*good opposant*);
3. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan lelang yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II atas permintaan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I adalah tidak sah atau batal demi hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada Pembanding/Penggugat selaku pihak debitur;
6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhannya yakni sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pembanding/Penggugat;
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah terbukti wanprestasi atas perjanjian persetujuan kredit modal kerja yang telah ditandatangani dan telah dilakukan teguran, sehingga atas utangnya tersebut yang telah dijamin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 878, atas nama Herison Gabriel Sihite dan telah diikat dengan hak tanggungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan lelang di muka umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa demikian pula atas perbuatan dari Tergugat II, dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Februari 2016 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang di dalamnya juga mengatur mengenai lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang Nomor 4 tahun 1996), maka Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama yang telah melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan/Tergugat II terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 878, atas nama Herison Gabriel Sihite tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan melakukan lelang tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt/2024



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERISON GABRIEL SIHITE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERISON GABRIEL SIHITE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a l.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 759 K/Pdt/2024